



PUTUSAN
Nomor 3335 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

LIE ANDRY SETYADARMA, bertempat tinggal di Jalan Wonosari Kidul 1/18, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Michael Christ Harianto, S.E., S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat MCH & Associates beralamat di Jalan Klampis Megah C 27, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

MARTANTY SOENAR DEWI, Dra, bertempat tinggal di Jalan Kertajaya Indah VII, Nomor 8, RT 001, RW 009, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Abdul Salam, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Abdul Salam & Associates, beralamat di Rukan Grand Ketintang, Jalan Raya Ketintang Baru I, Nomor 16 B, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2023;

Termohon Kasasi;

D a n

1. **GIANDA PRANATA**, bertempat tinggal di Jalan Bhaskara 4, Nomor 1, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya;

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 3335 K/Pdt/2023



2. **NOTARIS dan PPAT ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO**, beralamat di Jalan Raya Darmo 54-56, Blok B/5, Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Surabaya;
Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Michael Christ Harianto, S.E., S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat MCH & Associates beralamat di Jalan Klampis Megah C 27, Surabaya, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2023;
3. **NOTARIS dan PPAT EVY RETNO BUDIARTY, S.H., M.H.**, beralamat di Jalan Raya Ngagel, Nomor 77 A-B, Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Surabaya;
4. **H. HARUN AL RASYID, Drs. M.Si**, bertempat tinggal di Jalan Kertajaya Indah VII, Nomor 8, RT 001, RW 009, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya;
5. **KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II**, berkedudukan di Jalan Krembangan Barat, Nomor 57, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam surat gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 3335 K/Pdt/2023



2. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan hukum hutang piutang;
4. Menyatakan Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 31 tanggal 14 September 2019 dengan objek sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2334/Kelurahan Manyar Sabrangan (dahulu Sertifikat Hak Nomor 473/Kelurahan Klampisngasem) milik Penggugat, seluas 400 m² beralamat di Jalan Kertajaya Indah VII, Nomor 8, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya adalah tidak sah dan batal menurut hukum;
5. Menyatakan Surat Kuasa Menjual Nomor 32 tanggal 14 September 2019 dengan objek sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2334/Kelurahan Manyar Sabrangan (dahulu Sertifikat Hak Nomor 473/Kelurahan Klampisngasem) milik Penggugat, seluas 400 m² beralamat di Jalan Kertajaya Indah VII adalah tidak sah dan batal menurut hukum;
6. Menyatakan Perjanjian Pengosongan Nomor 33 tanggal 14 September 2019 dengan objek sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2334/Kelurahan Manyar Sabrangan (dahulu Sertifikat Hak Nomor 473/Kelurahan Klampisngasem) milik Penggugat, seluas 400 m² beralamat di Jalan Kertajaya Indah VII, Nomor 8, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris dan PPAT Alexandra Pudentiana Wignjodigdo, S.H. (Tergugat III), tidak sah dan batal menurut hukum;
7. Menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 07 tanggal 3 Oktober 2020 dengan objek sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2334/Kelurahan Manyar Sabrangan (dahulu Sertifikat Hak Nomor 473/Kelurahan Klampisngasem) milik Penggugat, seluas 400 m² beralamat di Jalan Kertajaya Indah VII, Nomor 8, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, antara Tergugat II dan Turut Tergugat I, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris dan PPAT

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 3335 K/Pdt/2023



Evy Retno Budiarty, S.H., M.H. (Tergugat IV), tidak sah dan batal demi hukum;

8. Menyatakan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 2334/Kelurahan Manyar Sabrangan (dahulu Sertifikat Hak Nomor 473/Kelurahan Klampisngasem) milik Penggugat, seluas 400 m², yang dilakukan oleh Tergugat II adalah cacat hukum;
9. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2334/Kelurahan Manyar Sabrangan (dahulu Sertifikat Hak Nomor 473/Kelurahan Klampisngasem) milik Penggugat, seluas 400 m² yang beralamat di Jalan Kertajaya Indah VII, Nomor 8, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya kepada Penggugat seketika;
10. Menyatakan oleh karenanya segala perbuatan hukum maupun surat-surat, akta-akta, dokumen-dokumen yang lahir dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Para Turut Tergugat ataupun pihak lain tanpa seizin atau persetujuan Penggugat atas objek jaminan untuk dana talangan Penggugat yang berada pada penguasaan Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibatnya;
11. Menyatakan kewajiban Penggugat untuk mengembalikan dana talangan kepada Tergugat II sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tanpa bunga. Apabila Tergugat II tidak mau menerima maka dapat dititipkan secara konsinyasi melalui Pengadilan Negeri Surabaya;
12. Menyatakan sah menurut hukum pemotongan diskonto sebagai angsuran tiga bulan ke depan atas dana talangan yang telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat II sebesar Rp627.216.173,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah);
13. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian baik materiil maupun immateriil secara tanggung renteng kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil:

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 3335 K/Pdt/2023



- Kerugian yang diderita Penggugat karena kehilangan hak atas sebidang tanah dan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2334/Kelurahan Manyar Sabrangan (dahulu Sertifikat Hak Nomor 473/Kelurahan Klampisngasem) milik Penggugat, seluas 400 m² beralamat di Jalan Kertajaya Indah VII, Nomor 8, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya senilai Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
- Biaya honorarium advokat yang dikeluarkan oleh Penggugat karena timbulkan perkara ini yaitu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil:

Sebagai akibat yang timbul dari kerugian waktu, kehilangan penggunaan untuk usaha serta beban pikiran yang nilainya tidak ternilai atau tidak dapat diganti dengan apapun juga, akan tetapi adalah mendekati kewajiban apabila kerugian immateriil Penggugat ditaksir dengan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Jadi, total kerugian yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah);

14. Menyatakan pembayaran uang sewa-menyewa yang telah diterima Tergugat II dari Turut Tergugat I di hadapan Tergugat IV adalah batal demi hukum;
15. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan uang sewa sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang jaminan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan total Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Turut Tergugat I;
16. Menyatakan agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi, *verzet*, maupun peninjauan kembali;
17. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 3335 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

18. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

19. Menetapkan biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Subsida:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat melanggar kompetensi absolut;
2. Gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel*;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas serta kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menggugat dalam perkara *a quo*;
5. Gugatan Penggugat keliru pihak yang digugat (*error in persona*);
6. Gugatan Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta tanggal 14 September 2019, Nomor 31, Perjanjian Ikatan Jual Beli, dibuat dan ditandatangani di hadapan Alexandra Pudentiana Wignjodigdo, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Surabaya;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta tanggal 14 September 2019, Nomor 32, Kuasa Menjual, dibuat dan

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 3335 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani di hadapan Alexandra Pudentiana Wignjodigdo, S.H.,
Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Surabaya;

4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta tanggal 14 September 2019, Nomor 33, Perjanjian Pengosongan, dibuat dan ditandatangani di hadapan Alexandra Pudentiana Wignjodigdo, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Surabaya;
5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Kuitansi tertanggal 14 September 2019, Pelunasan Rumah Kertajaya Indah VII Nomor 8 Surabaya, senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi (Martanty Soenar Dewi, dalam hal ini);
6. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Pernyataan tertanggal 14 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi (Martanty Soenar Dewi, dalam hal ini);
7. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah dan/atau pemegang alas hak yang sah atas tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Kertajaya Indah VII, Nomor 8, Surabaya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2334/Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo;
8. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Perjanjian Sewa Menyewa, tanggal 3 Oktober 2020, Nomor 07, Pemilik: Lie Andry Setyadarma, Penyewa: H. Harun Al Rasyid, Drs., M.Si., dibuat dan ditandatangani di hadapan Evy Retno Budiarty, S.H., M.H., Notaris di Surabaya;
9. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan dari penghuni dan barang-barang penghuni, menyerahkan tanah dan bangunan yang beralamat di jalan Kertajaya Indah VII nomor 8 Surabaya, beserta kunci-kuncinya kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 3335 K/Pdt/2023



11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil terhadap Penggugat Rekonvensi, antara lain sebagai berikut:

- a. Denda akibat keterlambatan pengosongan yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi dihitung mulai tanggal 15-11-2019 (tanggal lima belas bulan November tahun dua ribu sembilan belas) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya hingga putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkraacht van gewijsde*);
- b. Ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas kehilangan keuntungan atas pendapatan sewa rumah untuk setiap tahunnya, yang dihitung mulai tanggal 1 Januari 2021 (tanggal satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu) hingga putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkraacht van gewijsde*);
- c. Ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 10 % x Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atas keuntungan berusaha, menjadi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk setiap bulannya, yang dihitung mulai tanggal 1 Januari 2021 (tanggal satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu) hingga putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkraacht van gewijsde*);
- d. Ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi berupa bunga moratior sebesar 6 (enam) persen per tahun x Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yaitu: Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk setiap tahunnya, yang dihitung mulai tanggal 1 Januari 2021 (tanggal satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu) hingga putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkraacht van gewijsde*);

12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 3335 K/Pdt/2023



13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara *a quo*;
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet* (perlawanan), banding, kasasi maupun upaya hukum yang lain;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Atau jika Pengadilan Negeri Surabaya *cq* Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon perkara ini diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);
3. Gugatan Penggugat tidak dapat menunjukkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi Putusan Nomor 499/Pdt.G/2021/PN Sby., tanggal 21 Juli 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II adalah hubungan hukum hutang piutang;
4. Menyatakan Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 31 tanggal 14 September 2019 dengan objek sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2334/Kelurahan Manyar Sabrangan (dahulu Sertifikat Hak Nomor

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 3335 K/Pdt/2023



473/Kelurahan Klampisngasem) milik Penggugat, seluas 400 m² beralamat di Jalan Kertajaya Indah VII, Nomor 8, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya adalah tidak sah dan batal menurut hukum;

5. Menyatakan Surat Kuasa Menjual Nomor 32 tanggal 14 September 2019 dengan objek sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2334/Kelurahan Manyar Sabrangan (dahulu Sertifikat Hak Nomor 473/Kelurahan Klampisngasem) milik Penggugat, seluas 400 m² beralamat di Jalan Kertajaya Indah VII adalah tidak sah dan batal menurut hukum;
6. Menyatakan Perjanjian Pengosongan Nomor 33 tanggal 14 September 2019 dengan objek sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2334/Kelurahan Manyar Sabrangan (dahulu Sertifikat Hak Nomor 473/Kelurahan Klampisngasem) milik Penggugat, seluas 400 m² beralamat di Jalan Kertajaya Indah VII, Nomor 8, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris dan PPAT Alexandra Pudentiana Wignjodigdo, S.H., (Tergugat III), tidak sah dan batal menurut hukum;
7. Menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 07 tanggal 3 Oktober 2020 dengan objek sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2334/Kelurahan Manyar Sabrangan (dahulu Sertifikat Hak Nomor 473/Kelurahan Klampisngasem) milik Penggugat, seluas 400 m² beralamat di Jalan Kertajaya Indah VII, Nomor 8, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, antara Tergugat II dan Turut Tergugat I, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris dan PPAT Evy Retno Budiarty, S.H., M.H. (Tergugat IV), tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menyatakan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 2334/Kelurahan Manyar Sabrangan (dahulu Sertifikat Hak Nomor 473/Kelurahan Klampisngasem) milik Penggugat, seluas 400 m², yang dilakukan oleh Tergugat II adalah cacat hukum;



9. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2334/Kelurahan Manyar Sabrangan (dahulu Sertifikat Hak Nomor 473/Kelurahan Klampisngasem) milik Penggugat, seluas 400 m² yang beralamat di Jalan Kertajaya Indah VII No. 8, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya kepada Penggugat seketika;
10. Menyatakan oleh karenanya segala perbuatan hukum maupun surat-surat, akta-akta, dokumen-dokumen yang lahir dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Para Turut Tergugat ataupun pihak lain tanpa seizin atau persetujuan Penggugat atas objek jaminan untuk dana talangan Penggugat yang berada pada penguasaan Tergugat II adalah tidak sah serta tidak berkekuatan hukum;
11. Menyatakan kewajiban Penggugat untuk mengembalikan dana talangan kepada Tergugat II sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tanpa bunga. Apabila Tergugat II tidak mau menerima maka dapat dititipkan secara konsinyasi melalui Pengadilan Negeri Surabaya;
12. Menyatakan sah menurut hukum pemotongan diskonto sebagai angsuran tiga bulan ke depan atas dana talangan yang telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat II sebesar Rp627.216.173,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah);
13. Menyatakan pembayaran uang sewa-menyewa yang telah diterima Tergugat II dari Turut Tergugat I di hadapan Tergugat IV adalah batal demi hukum;
14. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan uang sewa sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang jaminan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan total Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Turut Tergugat I;
15. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
16. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 3335 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp4.785.000,00 (empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 708/PDT/2022/PT SBY., tanggal 28 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Januari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 499/Pdt.G/2021/PN Sby., *juncto* Nomor 708/PDT/2022/PT SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Tergugat II Konvensi);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Desember 2022 Nomor 708/PDT/2022/PT SBY *juncto* Nomor

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 3335 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

499/Pdt.G/2021/PN Sby yang dimohonkan kasasi dan selanjutnya menyatakan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat II Konvensi);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat Konvensi) untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat II/ penggugat rekonvensi) untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara;

Atau jika Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi) mohon perkara ini diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi, telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Februari 2023, Tutut Termohon Kasasi I dan II diterima tanggal 27 Februari 2023 dan Tutut Termohon Kasasi IV diterima tanggal 1 Maret 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa perkara *a quo* adalah perbuatan Para Tergugat terkait peralihan hak objek sengketa berupa tanah seluas

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 3335 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



400 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2334/Kelurahan Manyar Sabrangan (dahulu Sertifikat Hak Nomor 473/Kelurahan Klampingasem), beralamat di Jalan Kertajaya Indah VII Nomor 8, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, perbuatan mana menurut Penggugat mengandung penyalahgunaan keadaan dan karena itu merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2877/K/Pdt/1996, "jual-beli tanah yang berasal dari hubungan hutang piutang, maka jual-beli tersebut batal demi hukum";
- Bahwa fakta persidangan menunjukkan bahwa proses peralihan hak objek sengketa dari Penggugat kepada Tergugat II dilatarbelakangi adanya kebutuhan mendesak Penggugat, yang kemudian membuat perjanjian utang piutang dengan Tergugat II untuk biaya talangan pelunasan utangnya kepada Koperasi Utama Bahagia Sejahtera;
- Bahwa oleh karena hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah utang piutang maka balik nama bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2334/Kelurahan Manyar Sabrangan (dahulu Sertifikat Hak Nomor 473/Kelurahan Klampingasem) adalah cacat secara hukum;
- Bahwa oleh karenanya segala perbuatan hukum maupun surat-surat, akta-akta, dokumen-dokumen yang lahir dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Para Turut Tergugat ataupun pihak lain tanpa seizin atau persetujuan Penggugat atas objek sengketa untuk dana talangan Penggugat yang berada pada penguasaan Tergugat II adalah tidak sah serta tidak berkekuatan hukum;
- bahwa dengan demikian tepat pertimbangan *Judex Facti* Penggugat diperintahkan mengembalikan dana talangan kepada Tergugat II dan tepat gugatan Penggugat dinyatakan kabul sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LIE ANDRY SETYADARMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LIE ANDRY SETYADARMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 3335 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 3335 K/Pdt/2023